

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1210/2530

นาง กิมฮุ้น หรือ วิมลรัตน์ แซ่ตั้ง หรือ
แซ่ ตั้ง ๆ

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1599

ป.รษฎากร มาตรา 42 (9), มาตรา 78

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 11 มาตรา

ที่ดินที่โจทก์ขายไป เดิม สามมีโจทก์กับ ป. ร่วมกันซื้อมาเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคล
ทั่วไป เมื่อสามมีโจทก์ตาย โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของสามมีได้เลิกการเป็นหุ้นส่วน
กับ ป. โดยตกลงแบ่งที่ดินเป็นของ ป. 66 แปลง เป็นของโจทก์ 53 แปลง เมื่อโจทก์
จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินทั้ง 53 แปลงมาแล้ว โจทก์ได้ดำเนินการขายที่ดินนั้น
ต่อไปตามเจตนาเดิม ของเจ้ามรดก โดยโจทก์ได้จดทะเบียนการค้าประเภทค้า
อสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วย ดังนี้ การค้าที่ดินของโจทก์เป็นการขายทรัพย์สินที่ได้มาโดย
มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรมิใช่เป็นการขายทรัพย์สินอันเป็นมรดกตามความหมาย
ของ ป. รัษฎากรมาตรา 42(9) ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น จึงต้องนำเงินได้จากการขายที่ดิน
มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการขายที่ดินของโจทก์ดังกล่าว
เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการค้าตามประเภทการค้า 11 ซึ่งต้องเสียภาษีการค้าอีก
ด้วย.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยคืนเงินภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่โจทก์ชำระไปโดยไม่มีหน้าที่ต้องชำระ กับขอให้ศาลพิพากษาว่าการจดทะเบียนการค้าของโจทก์ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย

จำเลยให้การว่า โจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกคืน และคดีโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายแข่ง แซ่ตั้ง เดิมนายแข่ง แซ่ตั้งได้ร่วมกับนายปัญญา บุรพาชีพ ชื่อที่ดินโฉนดเลขที่ 1027 ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ 30 ไร่เศษ แล้วแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยเพื่อจัดสรรขาย โดยจดทะเบียนการค้าในนามของนายแข่งแซ่ตั้ง เป็นผู้ประกอบการค้าต่อมาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 นายแข่งแซ่ตั้ง ถึงแก่ความตายโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายแข่ง แซ่ตั้งได้ตกลงเลิกการเป็นหุ้นส่วนกับนายปัญญา บุรพาชีพ และตกลงแบ่งที่ดินกันโดยตกลงให้เป็นของนายปัญญา บุรพาชีพ 66 แปลง เป็นของโจทก์ 53 แปลง ดังปรากฏตามสัญญาเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.3 แต่โฉนดทุกแปลงยังเป็นชื่อของนายปัญญาพร้อมกับโจทก์ โจทก์ได้แจ้งเลิกประกอบการค้าของนายแข่ง แซ่ตั้ง แล้วโจทก์ได้จดทะเบียนการค้าประเภทการค้า 11.การค้าอสังหาริมทรัพย์ ปรากฏตามใบทะเบียนการค้าเอกสารหมายเลข จ.7 โจทก์ดำเนินการขายที่ดินที่ได้รับมรดกมานั้น โดยนำรายรับที่ขาย

ที่ดินไปเสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้ สำหรับปี พ.ศ. 2522 โจทก์เสียภาษีการค้า 51,000 บาท 95 สตางค์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 71,514 บาท ปี พ.ศ. 2523 เสียภาษีการค้า 46,315 บาท 50 สตางค์ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 53,989 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 222,819 บาท 45 สตางค์ต่อมาโจทก์เห็นว่าที่ดินที่โจทก์ขายไปนั้นเป็นมรดกที่โจทก์ได้รับมาจากนายแข่ง แซ่ตั้ง ผู้เป็นสามี และการขายที่ดินนั้นเป็นการขายทรัพย์สินมรดกเพื่อนำเงินมาแบ่งให้แก่ทายาท ไม่ต้องเสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้ จึงได้ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าภาษีที่ได้ชำระไปแล้ว แต่ทางการไม่ยอมคืน โจทก์จึงนำคดีมาฟ้อง

ปัญหาวินิจฉัยมีว่า การที่โจทก์ขายที่ดินไปนั้นต้องเสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าที่ดินที่โจทก์ขายไปนั้น เดิมนายแข่ง สามีโจทก์กับนายปัญญา บุรพาชีพได้ร่วมกันซื้อมาเพื่อจัดสรรขายให้แก่บุคคลทั่วไป อันเป็นการซื้อมาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ครั้นเมื่อนายแข่งสามีโจทก์ถึงแก่ความตายและโจทก์จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินทั้ง 53 แปลงมาแล้ว โจทก์ก็ได้ดำเนินการขายที่ดินนั้นต่อไปตามเจตนาเดิมของเจ้ามรดก ทั้งโจทก์ก็ได้จดทะเบียนการค้าประเภทการค้าอสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วยการขายที่ดินของโจทก์ดังกล่าวนั้นจึงฟังได้ว่าเป็นการขายไปในทางการค้าหากำไรเข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการค้าตามประเภทการค้า 11.ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรต้องเสียภาษีการค้าตามบัญชีอัตราภาษีการค้าดังกล่าว ที่โจทก์อ้างว่าเพียงแต่จัดการขายที่ดินไปเพื่อจะแบ่งเงินให้แก่ทายาท และที่จดทะเบียนการค้าไว้ก็โดยความสำคัญผิดไม่มีเจตนาที่จะทำการค้าหรือหากำไรนั้น ไม่มีเหตุผลที่จะให้รับฟัง

ส่วนโจทก์จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่นั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา 42(9) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติไว้ว่า"เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

(1)

.....

(9) การขายทรัพย์สินอันเป็นมรดก หรือการขายทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้นได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร..." ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วในตอนต้นว่า นายเช่งสามีโจทก์ซื้อที่ดินเหล่านี้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ครั้นเมื่อสามีโจทก์ตาย โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกได้จัดการขายที่ดินนั้นไปในทางการค้าหากำไรตามเจตนาเดิมของเจ้ามรดก ซึ่งในการขายทรัพย์สินของโจทก์เช่นนี้ต้องถือว่าเป็นการขายทรัพย์สินที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร หาใช่เป็นการขายทรัพย์สินอันเป็นมรดกตามความหมายของมาตรา 42(9) นั้นไม่โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(9) ต้องนำเงินได้จากการขายที่ดินนั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกคืนภาษีการค้าและภาษีเงินได้ที่ชำระไปแล้ว ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

เงินได้พึงประเมินที่ได้จากการขายทรัพย์สินอันเป็นมรดกหรือการขายทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินนั้นได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 นั้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าหากมีการปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(9) ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น แต่ต่อมาได้มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525 มาตรา 5 ให้ยกเลิกมาตรา 42(9) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "(9) การขายสังหาริมทรัพย์ อันเป็นมรดกหรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรแต่ไม่รวมถึงเรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป หรือแพ" ซึ่งบทบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 เป็นต้นมา ดังนั้นเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 ไม่ว่าจะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาหรือได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไรจะต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วย อย่างไรก็ตาม การขายอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ 1. การขาย แลกเปลี่ยน ให้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีใช้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยไม่มีค่าตอบแทน 2. การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์กับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีใช้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น 3. การโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาทซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ 4. เงินได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดย
เสนหาที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา หรือการ
ปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะเงินที่ได้จากการ
ขายในส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น อย่างไรก็ตาม ในการใช้สิทธิเพื่อยก
เว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีนี้ เจ้าพนักงานผู้รับจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องไต่สวนและบันทึกไว้ด้วยว่า ในปีปฏิทิน
นั้นบุคคลผู้นั้นได้ขายอสังหาริมทรัพย์ใดที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองดังกล่าวมาแล้ว
หรือไม่เป็นเงินรวมถึงครั้งนี้ด้วยเป็นจำนวนเท่าใดแล้วจึงให้หักออกได้ไม่เกิน
200,000 บาท อนึ่ง คำว่า "การปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะ"
มิได้หมายความว่ารวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่หมายถึงการปกครองท้องถิ่น
ทำนองเดียวกับเมืองพัทยา ที่อาจจัดตั้งขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม อสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่นอกเขต
เทศบาลหรือเขตสุขาภิบาล ฉะนั้น ผู้ขายจึงอาจได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวข้างต้น 5.
การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของตนเองโดยไม่มีค่าตอบแทน (บุตรชอบด้วยกฎหมายไม่รวมถึงบุตร
บุญธรรม) คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้แม้จะเป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรา 42(9) เดิม
ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ก็ยังใช้เป็นตัวอย่างได้ว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการขาย
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือเป็นการขายโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร ซึ่งมี
ผลแตกต่างในการคำนวณหักค่าใช้จ่าย เนื่องจากเงินที่ได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกกับเงินที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งใน
ทางการค้าหรือหากำไร ประมวลรัษฎากร มาตรา 48(4) กำหนดให้หักค่าใช้จ่ายต่าง
กัน. สมจิตร ทองศรี. ชัยสิทธิ์ ตราธรรม.